SFRATTO PER MOROSITÀ · FASE ESECUTIVA

Dopo la convalida dello sfratto

che cosa accade, passo per passo

Una spiegazione chiara di ciò che segue il provvedimento del giudice: gli atti necessari, l'intervento dell'ufficiale giudiziario, la riconsegna dell'immobile e il recupero delle somme dovute.

1 Copia conforme
2 Atto di precetto
3 Preavviso di rilascio
4 Primo accesso
5 Forza pubblica
Riconsegna dell'immobile

INDICE

01 Il punto di partenza p. 2
02 Gli atti preliminari p. 3
03 L'esecuzione sul posto p. 4
04 Il giorno dell'accesso p. 5
05 I beni dell'inquilino p. 6
06 Canoni, spese e fisco p. 7
07 Indicazioni pratiche p. 8
08 Glossario p. 9
09 Domande frequenti e contatti p. 10

01 · IL PUNTO DI PARTENZA

Che cosa ha deciso il giudice

All'udienza l'inquilino non si è presentato, oppure si è presentato senza opporsi, e il giudice ha **convalidato lo sfratto**: ha cioè confermato, con un provvedimento, la richiesta di sfratto presentata dal proprietario. Da quel momento il contratto di locazione è **risolto**, ossia ha cessato di produrre effetti, e l'inquilino non ha più alcun diritto di occupare l'immobile.

Che cos'è un titolo esecutivo

È un documento al quale la legge attribuisce la forza di essere eseguito anche contro la volontà di chi è obbligato. L'ordinanza di convalida è un titolo esecutivo: se l'inquilino non lascia l'immobile spontaneamente, il proprietario può ottenerne la liberazione, ma soltanto con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e mai di propria iniziativa.

I DUE PROVVEDIMENTI CHE HA OTTENUTO

L'immobile

Ordinanza di convalida · art. 663 c.p.c.

È il provvedimento che ordina il **rilascio** dell'immobile, cioè la sua restituzione al proprietario libero da persone e cose. Indica anche la data a partire dalla quale lo sfratto può essere eseguito.

Le somme

Decreto ingiuntivo · art. 664 c.p.c.

Se richiesto nell'atto di intimazione, è l'ordine del giudice di pagare i canoni scaduti e quelli che scadranno fino all'esecuzione dello sfratto, oltre alle spese dell'intimazione. È **immediatamente esecutivo**: consente di agire subito per il recupero.

ENTRO

6

mesi

12 in casi eccezionali

LA DATA DELL'ESECUZIONE

Il giudice la stabilisce valutando la situazione di entrambe le parti, entro sei mesi dall'ordinanza (art. 56, legge 392/1978). Prima di questa data l'inquilino non può essere allontanato.

Nel Suo caso: _____

Il pagamento tardivo non annulla lo sfratto

La possibilità di sanare la morosità, cioè di pagare quanto dovuto per conservare il contratto, si è chiusa con la convalida. Un accordo con l'inquilino resta possibile, per esempio un rilascio concordato a fronte di una dilazione, ma deve essere redatto per iscritto e valutato dallo Studio prima della firma.

02 · GLI ATTI PRELIMINARI

Prima dell'accesso: tre atti necessari

La legge non consente di presentarsi all'immobile senza preavviso. L'accesso deve essere preceduto da tre passaggi formali, che hanno anche lo scopo di mettere l'inquilino in condizione di lasciare la casa spontaneamente.

Chi è l'ufficiale giudiziario

È un pubblico ufficiale che opera presso il Tribunale, in un ufficio chiamato UNEP. Ha il compito di notificare gli atti e di eseguire materialmente i provvedimenti del giudice, compreso il rilascio degli immobili. Né il proprietario né l'avvocato possono allontanare l'inquilino: può farlo solo lui.

1 La copia attestata conforme

A cura dello Studio

È una copia dell'ordinanza nella quale il cancelliere, o lo stesso avvocato, certifica che corrisponde all'originale. Soltanto in questa forma, o come duplicato informatico, il provvedimento può essere messo in esecuzione (art. 475 c.p.c.).

2 La notificazione dell'ordinanza e del precetto

Almeno 10 giorni

Notificare significa consegnare ufficialmente un atto al destinatario, con modalità previste dalla legge che ne assicurano la conoscenza legale. Il **precetto** è l'atto con cui si intima formalmente all'inquilino di lasciare l'immobile entro un termine non inferiore a dieci giorni, e comunque non prima della data fissata dal giudice, avvertendolo che in mancanza si procederà con l'esecuzione forzata (artt. 479 e 480 c.p.c.).

3 Il preavviso di rilascio

Almeno 10 giorni prima

Se, scaduto il precetto, l'inquilino è ancora nell'immobile, lo Studio chiede all'ufficiale giudiziario di fissare giorno e ora dell'accesso, cioè del sopralluogo per eseguire lo sfratto. L'ufficiale giudiziario li comunica all'inquilino con almeno dieci giorni di anticipo (art. 608 c.p.c.). Con la notifica di questo avviso l'esecuzione ha formalmente inizio.

Perché lo Studio procede senza attese

Il precetto perde efficacia se l'esecuzione non inizia entro novanta giorni dalla sua notificazione (art. 481 c.p.c.). Lasciar trascorrere questo termine obbligherebbe a ripetere l'atto, con ulteriori costi e ritardi.

03 · L'ESECUZIONE SUL POSTO

Dall'accesso alla riconsegna

Se l'inquilino non ha lasciato l'immobile dopo il preavviso, l'ufficiale giudiziario procede sul posto. Ogni operazione è descritta nel **verbale**, il documento ufficiale che redige durante l'accesso e che fa fede di ciò che è avvenuto.

4

Il primo accesso

Presenza del proprietario o di un delegato

Nel giorno e nell'ora indicati l'ufficiale giudiziario si reca presso l'immobile. Se l'inquilino lo ha già lasciato, redige il verbale e consegna le chiavi al proprietario. Se invece è ancora presente, accade spesso che l'ufficiale giudiziario dia atto della situazione e fissi un nuovo accesso.

5

Gli accessi con la forza pubblica

Tempi variabili

Se l'inquilino non collabora, l'ufficiale giudiziario può chiedere l'assistenza della **forza pubblica**, cioè di Polizia o Carabinieri, e far aprire la porta da un fabbro (artt. 513 e 608 c.p.c.). L'intervento va programmato con le autorità locali: per questo è la fase i cui tempi variano di più da una città all'altra.

L'immissione in possesso

Conclusione della procedura

È l'atto conclusivo: l'ufficiale giudiziario consegna le chiavi al proprietario, o alla persona da lui incaricata, e ordina a chiunque si trovi nell'immobile di riconoscerlo come possessore. Da quel momento il proprietario torna ad avere la piena disponibilità dell'immobile.

Quanto tempo occorre

Non esiste una durata valida per tutti i casi. Se l'inquilino lascia l'immobile dopo il precetto, la procedura si chiude di norma in poche settimane dalla data fissata dal giudice; se è necessaria la forza pubblica possono servire diversi mesi, secondo il carico di lavoro del Tribunale e degli uffici locali. Lo Studio La informa a ogni passaggio.

Se l'inquilino lascia spontaneamente

La procedura può interrompersi in qualsiasi momento. È importante avvisare subito lo Studio: la restituzione delle chiavi deve risultare da un verbale di riconsegna, che descrive lo stato dell'immobile e che lo Studio predispone per Lei.

04 · IL GIORNO DELL'ACCESSO

Chi partecipa e come prepararsi

Una buona organizzazione evita rinvii. Ecco chi è presente all'accesso, che cosa conviene predisporre e che cosa fare subito dopo la riconsegna.

L'ufficiale giudiziario
Dirige le operazioni e redige il verbale.

L'avvocato
Assiste alle operazioni, direttamente o tramite un collega del luogo, e interviene in caso di contestazioni.

Il proprietario o un delegato
Riceve le chiavi. Se non può essere presente, può incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Fabbro e forza pubblica
Il fabbro apre la porta e sostituisce la serratura; la forza pubblica garantisce l'ordine. Se sono presenti persone malate può essere richiesto un medico.

Prima dell'accesso: che cosa predisporre

- ✓ **La delega**, se non potrà essere presente: la predispone lo Studio.
- ✓ **Un fabbro** disponibile per aprire e sostituire subito la serratura.
- ✓ **Il telefono carico**, per fotografare i locali e i contatori.
- ✓ **Un documento d'identità** valido.

Subito dopo la riconsegna

1. **Sostituisca la serratura**, se non è già avvenuto durante l'accesso.
2. **Annoti le letture dei contatori** e verifichi a chi sono intestate le utenze: se lo sono ancora all'inquilino, occorre chiedere al gestore la voltura o la cessazione.
3. **Fotografi ogni locale** e segnali allo Studio eventuali danni: servono per il deposito cauzionale e per le somme da richiedere.
4. **Conservi il verbale**: prova la data della riconsegna e lo stato dell'immobile.

Se nell'immobile restano mobili o altri beni dell'inquilino, si segue la procedura descritta nella pagina successiva.

05 · I BENI DELL'INQUILINO

Che fine fanno i beni lasciati nell'immobile

Capita spesso che l'inquilino lasci mobili, elettrodomestici o altri oggetti. Il proprietario non può trattenerli né disfarsene di propria iniziativa: la legge prevede una procedura precisa, gestita dall'ufficiale giudiziario (art. 609 c.p.c.).

1 L'ordine di portarli via

L'ufficiale giudiziario ordina all'inquilino di asportare i suoi beni entro un termine che stabilisce lui. Se l'inquilino è presente all'accesso, l'ordine viene scritto nel verbale; se è assente, gli viene notificato con un atto, a spese del proprietario.

↓

2 Se i beni restano: la stima

Scaduto il termine, l'ufficiale giudiziario, su richiesta del proprietario, mette a confronto due cifre. Dal confronto dipende quale dei due esiti seguirà.

Quanto si ricaverebbe vendendoli *a confronto con* Quanto costerebbero trasporto e custodia

↓ ↓

2a Il valore supera i costi: custodia e vendita

Il deposito. Su richiesta del proprietario, l'ufficiale giudiziario nomina un custode, che porta i beni in un luogo di custodia. I costi sono anticipati dal proprietario.

La vendita. I beni vengono venduti con le modalità stabilite dal giudice.

Il ricavato. Serve prima a pagare trasporto, custodia e vendita; ciò che avanza copre le spese dell'esecuzione.

Fino alla vendita chi ne è proprietario, di solito l'inquilino, può chiederne al giudice la restituzione, pagando le spese di trasporto e custodia.

2b La vendita non conviene: smaltimento

Quando accade. Se il valore dei beni non supera i costi di trasporto e custodia, oppure se il proprietario non chiede la custodia anticipandone le spese, salvo che la vendita appaia chiaramente utile. Lo stesso vale se la vendita non va a buon fine.

Le conseguenze. I beni si considerano abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne dispone lo smaltimento o la distruzione, salvo diversa richiesta del proprietario.

Fino allo smaltimento l'inquilino può ancora chiederne la restituzione.

Un esempio. È il caso più frequente: arredi datati, elettrodomestici usurati, oggetti di scarso valore.

Un'eccezione: i documenti di lavoro

I documenti di un'attività professionale o d'impresa non si eliminano: vanno conservati per due anni, dal proprietario o da un custode.

Chi paga

Notifiche, stima, trasporto e custodia sono anticipati dal proprietario e rientrano tra le spese da recuperare nei confronti dell'inquilino.

06 · CANONI, SPESE E FISCO

Canoni, spese e fisco

Ottenere la restituzione dell'immobile e recuperare il credito sono due percorsi distinti, che possono procedere in parallelo.

Il recupero dei canoni non pagati

1 · IL TITOLO
Decreto ingiuntivo
emesso con la convalida

→

2 · L'INTIMAZIONE
Precetto di pagamento
almeno 10 giorni per pagare

→

3 · IL RECUPERO
Pignoramento
stipendio, pensione, conto

Il **pignoramento** è l'atto con cui si vincolano beni o crediti del debitore, per esempio una quota dello stipendio o le somme depositate in banca, per soddisfare il creditore. Prima di avviarlo lo Studio verifica se l'inquilino dispone di redditi o beni pignorabili. Il recupero forzoso è un'attività distinta dallo sfratto: costi e convenienza Le vengono illustrati prima di iniziare.

Il deposito cauzionale

È la somma versata dall'inquilino alla firma del contratto a garanzia dei suoi obblighi. Dopo il rilascio può essere imputata ai canoni non pagati; per trattenerla a copertura di danni occorre invece chiederlo al giudice, altrimenti l'inquilino può pretenderne la restituzione. Per questo sono importanti le fotografie del giorno della riconsegna.

Le spese dell'esecuzione

L'ufficiale giudiziario annota nel verbale le spese anticipate dal proprietario. Il giudice le liquida, cioè ne determina l'importo, con un decreto che costituisce a sua volta titolo esecutivo contro l'inquilino (art. 611 c.p.c.).

ART. 26 TUIR

Le imposte sui canoni non incassati

Per gli immobili a uso abitativo, i canoni non percepiti non concorrono al reddito se la mancata riscossione risulta dall'intimazione di sfratto o dall'ingiunzione di pagamento. Per le imposte già versate su canoni poi accertati come non riscossi spetta un credito d'imposta. Consegni al Suo commercialista copia dell'intimazione e dell'ordinanza.

LE SPESE VIVE DI QUESTA FASE

Sono i costi materiali della procedura, distinti dal compenso dell'avvocato. Sono a Suo carico direttamente, senza alcun ricarico.

- Copia attestata conforme
- Notifiche e diritti dell'ufficiale giudiziario
- Fabbro
- Trasporto e custodia dei beni
- Contributo unificato per i ricorsi al giudice

07 · INDICAZIONI PRATICHE

Come comportarsi fino alla riconsegna

Alcune iniziative, per quanto comprensibili, possono compromettere il risultato o esporre il proprietario a responsabilità. Queste sono le indicazioni dello Studio.

Da fare

1. **Informare subito lo Studio** se l'inquilino La contatta, propone un accordo o comunica di voler lasciare l'immobile.
2. **Ricevere le chiavi solo con un verbale** di riconsegna, completo di fotografie e letture dei contatori.
3. **Comunicare ogni pagamento ricevuto**, anche parziale: deve essere considerato nei conteggi.
4. **Conservare ricevute e fatture** di tutte le spese sostenute: servono per chiederne il rimborso.
5. **Rimanere reperibile** nei giorni dell'accesso, oppure indicare chi La sostituisce.

Da evitare

1. **Sostituire la serratura o entrare** nell'immobile prima della riconsegna: anche chi ha ragione rischia una denuncia per essersi fatto giustizia da sé.
2. **Interrompere luce, acqua o gas**: è una forma di pressione illecita che può esporLa a responsabilità.
3. **Spostare, trattenere o eliminare** i beni dell'inquilino: la loro sorte è decisa dall'ufficiale giudiziario.
4. **Firmare accordi, quietanze o rinunce** senza averli prima sottoposti allo Studio.
5. **Accettare le chiavi senza verbale**: in seguito sarebbe difficile contestare danni o beni lasciati.

IN SINTESI

Lasci che sia la procedura a tutelarLa. Ogni iniziativa personale rischia di allungare i tempi o di capovolgere le posizioni.

08 · GLOSSARIO

Le parole della procedura

I termini tecnici che troverà negli atti e nelle comunicazioni dello Studio, spiegati in breve.

Accesso
Il sopralluogo dell'ufficiale giudiziario presso l'immobile per eseguire il rilascio.

Atto di precetto
L'intimazione formale ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l'avvertimento che altrimenti si procederà con l'esecuzione forzata.

Copia attestata conforme
Copia del provvedimento certificata come identica all'originale: è, insieme al duplicato informatico, la forma richiesta per eseguirlo.

Decreto ingiuntivo
L'ordine del giudice di pagare una somma; quello emesso con la convalida è subito esecutivo.

Esecuzione forzata
L'insieme delle attività con cui un provvedimento viene attuato anche contro la volontà dell'obbligato.

Forza pubblica
Le forze dell'ordine, di norma Polizia di Stato o Carabinieri, che assistono l'ufficiale giudiziario quando l'inquilino non collabora.

Immissione in possesso
La consegna delle chiavi al proprietario da parte dell'ufficiale giudiziario, che conclude il rilascio.

Morosità
Il mancato pagamento dei canoni o degli oneri dovuti in base al contratto.

Notificazione
La consegna ufficiale di un atto al destinatario, con modalità che ne assicurano la conoscenza legale.

Ordinanza di convalida
Il provvedimento con cui il giudice convalida la licenza o lo sfratto e ordina il rilascio dell'immobile (art. 663 c.p.c.).

Pignoramento
L'atto che vincola beni o crediti del debitore, come stipendio o conto corrente, per soddisfare il creditore.

Preavviso di rilascio
L'avviso con cui l'ufficiale giudiziario comunica giorno e ora dell'accesso, almeno dieci giorni prima.

Rilascio
La restituzione dell'immobile al proprietario, libero da persone e cose.

Spese vive
I costi materiali della procedura, come contributo unificato, notifiche, diritti dell'ufficiale giudiziario e fabbro, distinti dal compenso dell'avvocato.

Titolo esecutivo
Il documento che consente di ottenere l'esecuzione forzata di un diritto, come l'ordinanza di convalida.

Ufficiale giudiziario
Il pubblico ufficiale del Tribunale (ufficio UNEP) che notifica gli atti ed esegue il rilascio. Redige il **verbale**, il documento che descrive ciò che avviene durante l'accesso.

09 · DOMANDE FREQUENTI

Le risposte ai dubbi più comuni

? L'inquilino può ancora opporsi alla convalida?

Solo in casi limitati. Se lo sfratto è stato convalidato in sua assenza, può fare opposizione dimostrando di non averne avuto tempestiva conoscenza per un vizio della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore, e non oltre dieci giorni dall'esecuzione (art. 668 c.p.c.). L'opposizione non sospende l'esecuzione, salvo che il giudice lo disponga per gravi motivi.

? Sono previsti rinvii se nell'immobile vivono minori, anziani o malati?

Attualmente non esiste una sospensione automatica degli sfratti per morosità. In presenza di persone fragili, tuttavia, l'ufficiale giudiziario può rinviare l'accesso e coinvolgere i servizi sociali, con un possibile allungamento dei tempi.

? Ho letto di «sfratti in quindici giorni». Riguarda anche il mio caso?

Si tratta di un disegno di legge sul rilascio degli immobili, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2026 e ora all'esame del Senato. Non è ancora in vigore: oggi si applicano le regole descritte in questa guida. Lo Studio La informerà di eventuali novità.

? Da quando posso locare di nuovo l'immobile?

Dalla riconsegna documentata dal verbale. Se nell'immobile sono rimasti beni dell'inquilino, è opportuno attendere la scadenza del termine assegnato dall'ufficiale giudiziario per l'asporto.

SFRATTO SICURO

Lo Studio La assiste *fino alla riconsegna.*

L'assistenza e il coordinamento della fase di rilascio sono già compresi nel mandato conferito, senza onorari aggiuntivi. Per questa fase restano a Suo carico soltanto le spese vive, senza alcun ricarico.

CONTATTI

Avv. Danilo Ansalone
Via F.P. Volpe n. 2
84122 Salerno

Tel. 089 0978260
Cell. 328 948 0142
consulenza@daniloansalone.it
sfrattosicuro.it

La presente guida ha finalità esclusivamente informative e descrive la procedura in termini generali, secondo la normativa vigente a ottobre 2026. Ogni pratica presenta peculiarità proprie: per il Suo caso fanno fede le indicazioni dello Studio.